主題精選：老農 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 老農與新農之興建農舍資格
發布日期: 2021-03-25
內文
各位同學好，今日專欄為各位整理農業發展條例89年修正前後有關「老農」與「新農」之興
建農舍資格：
• 一、老農(89年1月27日含當日以前)
1. 身分限制：農民
2. 無須設籍。
3. 無農地面積限制。
4. 一人一戶：申請人無自用農舍者。
5. 農用限制：申請人為該農業用地之所有權人，且該農業用地應確供農業使用及屬未經申請
興建農舍者；該農舍之興建並不得影響農業生產環境及農村發展。
• 二、新農(89年1月28日含當日以後)（含個別農舍與集村農舍）
1. 身分限制：農民（年滿二十歲或未滿二十歲已結婚者）
2. 設籍限制：申請人之戶籍所在地及其農業用地，須在同一直轄市、縣（市）內，且其土地
取得及戶籍登記均應滿二年者。但參加興建集村農舍建築物坐落之農業用地，不受土地取
得應滿二年之限制。
3. 面積限制：申請興建農舍之該筆農業用地面積不得小於零點二五公頃。但參加興建集村農
舍及於離島地區興建農舍者，不在此限。
4. 一人一戶：申請人無自用農舍者。申請人已領有個別農舍或集村農舍建造執照者，視為已
有自用農舍。但該建造執照屬尚未開工且已撤銷或原申請案件重新申請者，不在此限。
5. 農用限制：申請人為該農業用地之所有權人，且該農業用地應確供農業使用及屬未經申請
興建農舍者；該農舍之興建並不得影響農業生產環境及農村發展。

法源依據：農業用地興建農舍辦法
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下